中华人民共和国海上交通安全法

（2021年修订）

法规名称	中华人民共和国海上交通安全法（2021年修订）
发布机关	全国人民代表大会常务委员会
文号	主席令第七十九号
生效日期	2021年9月1日
效力状态	现行有效

第一章 总 则

第一条 为了维护海上交通秩序，保障海上人命和财产安全，保护海洋环境，促进海上运输事业和国民经济的发展，制定本法。海上交通安全管理应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则。

第二条 在中华人民共和国管辖海域内从事航行、停泊、作业以及与海上交通安全有关活动的单位和个人，应当遵守本法。本法所称海上交通，是指船舶、海上设施在海上航行、停泊和作业的活动。军事船舶、渔业船舶等在海上航行、停泊和作业，依照有关法律、行政法规的规定执行；有关法律、行政法规未作规定的，参照本法执行。

第六章 海上货物运输

第九十五条 载货集装箱的托运人应当在交付船舶运输前，对载货集装箱进行整体称重，获取集装箱的验证总质量（Verified Gross Mass，VGM），并按照国家有关规定向承运人和海事管理机构申报。承运人不得装载未申报验证总质量或者验证总质量超出集装箱最大营运总质量的载货集装箱。集装箱的验证总质量不得超过其安全合格牌照上标明的额定总质量。

第九十六条 载运危险货物的集装箱应当符合国家有关危险货物运输的安全技术要求与包装要求，并按照规定悬挂危险货物标志、标牌。托运人应当如实申报危险货物的名称、联合国编号、类别、副危险性、数量及应急措施，不得谎报、瞒报、漏报。承运人应当对载运危险货物的集装箱进行核查，并按照《国际海运危险货物规则》及相关国家标准的要求进行隔离与配载。

第九十七条 船舶载运集装箱应当根据船舶稳性、船体强度、堆码负荷及航线气象条件合理配载，并妥善绑扎系固。集装箱的绑扎系固应当符合《货物运输单元装箱操作规则》及国家有关标准的规定，确保在航行、装卸及堆存过程中不发生移位、倾覆或坠落。承运人应当对系固情况进行检查并记录。

第九十八条 拟装船的载货集装箱应当在装箱完毕后由装箱检查员实施检查，确认货物积载、系固及重量分布符合要求，并签发集装箱装箱证明书。装箱证明书应当随集装箱流转，保存期限不少于一年。

第九十九条 载运冷藏集装箱的，托运人应当在交付运输前设定并记录运输温度，承运人应当在运输过程中对冷藏箱温度进行监控，发现温度异常应当及时处理并记录。冷藏箱的电源连接和机组运行应当符合安全要求。

第一百条 集装箱内货物的重心偏移应当控制在合理范围内，横向偏移不得超过箱体宽度的百分之五，纵向偏移不得超过箱体长度的百分之十。超过限值的集装箱不得交付运输，托运人应当重新调整装载。

第一百零一条 开顶箱、框架箱等非完全封闭集装箱的装载，应当对货物采取额外的绑扎和覆盖措施，防止货物在运输中移位、跌落或受雨雪侵蚀。超长、超宽、超高货物应当办理特殊运输手续。

第一百零二条 港口经营人应当在集装箱装卸、堆码和搬运作业中执行国家有关港口作业安全的标准，合理使用机械和属具，确保作业人员和货物安全。堆码应当遵循下重上轻的原则。

第一百零三条 发生集装箱落水、破损、货物泄漏等事故的，船舶所有人、经营人或者管理人应当立即向海事管理机构报告，并采取应急处置措施，防止污染海洋环境。海事管理机构应当依法进行调查处理。

第九章 法律责任

第一百一十条 违反本法规定，未申报载货集装箱验证总质量或者申报不实的，由海事管理机构责令限期改正，处一万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，并可以责令其停止作业。

第一百一十一条 违反本法规定，载运危险货物的集装箱未按规定悬挂标志、标牌，或者谎报、瞒报、漏报危险货物的，由海事管理机构责令改正，处五万元以上五十万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。

第一百一十二条 违反本法规定，船舶载运集装箱未合理配载、妥善系固，造成集装箱移位、倾覆、坠落或者影响船舶稳性的，由海事管理机构责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。

第一百一十三条 承运人明知载货集装箱验证总质量超出最大营运总质量仍予以装载的，由海事管理机构责令改正，处十万元以上五十万元以下的罚款，可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下的罚款。

第一百一十四条 违反本法规定，发生海上交通事故后隐瞒不报、谎报或者迟报，或者故意破坏现场、毁灭证据的，由海事管理机构对单位处五万元以上五十万元以下的罚款，对个人处一万元以上十万元以下的罚款。

第一百一十五条 对违反本法规定的行为，法律、行政法规已有处罚规定的，从其规定；构成犯罪的，依法追究刑事责任。海事管理机构及其工作人员在监督检查中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。

第一百一十六条 船舶所有人、经营人或者管理人未按照规定建立并落实船舶安全与防污染管理体系的，由海事管理机构责令限期改正，处五万元以上三十万元以下的罚款；逾期未改正的，可以责令其停业整顿。

第一百一十七条 对依照本法作出的行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。当事人逾期不申请复议、不起诉又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

附 则

第一百二十条 本法下列用语的含义：载货集装箱，是指用于装载货物的、具有标准规格的运输容器；验证总质量（VGM），是指集装箱及其内装货物的整体重量经称重或累加计算确定的、用于申报的准确总质量；危险货物，是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和储存过程中容易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的货物。

说明：本摘录聚焦与集装箱运输安全相关的条款，包括载货集装箱验证总质量（VGM）申报、危险货物集装箱运输、集装箱配载与系固，以及相应的法律责任。完整条文以全国人大常委会公布的正式文本为准。